

신·구조문 대조표

개정 전	개정 후
제6조(소송수행 업무분장) ① ~ ② (생략) ③ 혁신행정법무담당관은 효율적인 소송 등을 수행하기 위하여 소관부서의 장의 의견을 참고하여 업무관계자를 소송수행자로 함께 지정한다. ④ 본 제3장 소송 등 수행에 관한 업무절차는 그 성질 상 허용되지 않거나 달리 정한 경우를 제외하고는 심판 및 중재절차에 준용한다.	제6조(소송수행 업무분장) ① ~ ② (생략) <기존 3항은 제6조의3으로 이동> ③ 본 제3장 소송 등 수행에 관한 업무절차는 그 성질 상 허용되지 않거나 달리 정한 경우를 제외하고는 심판 및 중재절차에 준용한다.
< 신 설 >	제6조의3(소송수행자 지정 등) ① 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제3조에 따라 대한민국을 당사자 또는 참가인으로 하는 소송의 경우, 사건 관할 고등검찰청에 소송수행자 지정을 요청하고 소송수행자 지정서가 발급된 후 소송을 수행한다. 다만, 「언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률」 제26조의 정정보도청구 등의 소로서 사건 관할 고등검찰청으로부터 소송수행자 지정서가 발급되지 않는 사건의 경우, '방위사업청'을 당사자로 하여 소송수행자 지정 없이 제13조에 따른 외부 소송 위임 절차에 따라 소송을 수행한다. ② 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제5조에 따른 행정소송의 경우에는 방위사업청장이 발급하는 소송수행자 지정서가 발급된 후 소송을 수행한다. ③ 혁신행정법무담당관은 효율적인 소송 등을 수행하기 위하여 소관부서의 장의 의견을 참고하여 업무관계자를 소송수행자로 함께 지정할 수 있다. <제6조 제3항에서 이동> <제6조의3 신설>
제9조(가지급금 지급) ① 금전지급을 목적으로 하는 사건에 있어서 패소판결을 받은 경우 소관부서의 장은 상소심 기간 동안의 이자, 상소심의 승소가능성 및 승소 시 가지급물 반환가능성 등을 고려하여 그 판결금	제9조(가지급금 지급) ① 금전지급을 목적으로 하는 사건에 있어서 패소판결을 받은 경우 소관부서의 장(지체상금, 하자구상금 등의 소관 계약팀장 또는 원가정산 등 원가관련 사건의 소관 원가팀장 등)은 상소심 기

의 가지급 여부를 결정한다. ② 소관부서의 장은 제1항에 따라 가지급 여부를 결정하는 경우 재정담당관, 혁신행정법무담당관 등 관련부서의 장에게 검토의견을 요청할 수 있다.	간 동안의 이자, 상소심의 승소가능성 및 승소 시 가지급물 반환가능성 등을 고려하여 그 판결금의 가지급 여부를 결정한다. ② 제1항에 따른 소관부서의 장이 가지급 여부를 결정하는 경우 재정담당관, 혁신행정법무담당관 등 관련부서의 장에게 검토의견을 요청할 수 있다.
제11조(직접소송 격려금 지급 등) ① 청장은 제13조에 따라 위임하지 않고 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 등에 따라 방위사업청 직원이 소송 등을 수행하는 경우(이하 '직접소송'이라 한다.) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건에 대하여 소송수행자 등 해당 직원에게 표창을 수여하거나 직접소송 격려금을 지급할 수 있다. 1. 대한민국 또는 방위사업청이 원고인 경우, 원고청구의 전부 또는 일부를 인용하는 판결이 선고되거나 청구의 인락을 기재한 조서가 성립된 사건 2. 대한민국 또는 방위사업청이 피고인 경우, 원고청구의 전부 또는 일부를 기각 내지 각하하는 판결이 선고되거나 청구의 포기를 기재한 조서가 성립하거나 또는 소가 취하된 사건 3. 국가에 특별히 유리한 화해 또는 조정이 성립된 사건 4. 그 밖에 소송수행에 현저한 공적이 있다고 인정되는 사건 ② (생략)	제11조(직접소송 격려금 지급 등) ① 청장은 제13조에 따라 위임하지 않고 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 등에 따라 방위사업청 직원이 소송 등을 수행하는 경우(이하 '직접소송'이라 한다.) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건에 대하여 소송수행자 및 해당 소송의 수행에 공적이 있는 직원 등에게 표창을 수여하거나 직접소송 격려금을 지급할 수 있다. 1. 대한민국 또는 방위사업청이 원고인 경우, 원고청구의 전부 또는 일부를 인용하는 판결이 선고되거나 청구의 인락을 기재한 조서가 성립된 사건 2. 대한민국 또는 방위사업청이 피고인 경우, 원고청구의 전부 또는 일부를 기각 내지 각하하는 판결이 선고되거나 청구의 포기를 기재한 조서가 성립하거나 또는 소가 취하된 사건 3. 국가에 특별히 유리한 화해 또는 조정이 성립된 사건 4. 그 밖에 소송수행에 현저한 공적이 있다고 인정되는 사건
제15조(소송대리인의 보수) ① 청장은 예산의 범위 안에서 「변호사 보수 규정」(법무부훈령)을 준용하여 소송대리인에게 보수를 지급한다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 승소사례금을 지급하지 않는다. 다만, 제2호 중 재판상 화해의 경우 승소사례금을 감액하여 지급할 수 있다. 1. 상대방(피고 또는 원고)의 전부자백 또는 의제자백에 의한 판결의 경우 2. 상대방(피고 또는 원고)의 소취하·재판상 화해·쌍불취하·청구의 포기·청구의	제15조(소송대리인의 보수) ① 청장은 예산의 범위 안에서 「변호사 보수 규정」(법무부훈령)을 준용하여 소송대리인에게 보수를 지급한다. ② 청장은 조정·재판상 화해로 소송이 종결된 경우에는 승소사례금을 감액하여 지급할 수 있다. ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승소사례금을 지급하지 않는다. 1. 상대방(피고 또는 원고)의 전부자백 또는 의제자백에 의한 판결의 경우 2. 상대방(피고 또는 원고)의 소취하·쌍불

인락· 그 밖의 재판에 의하지 아니하고 소송이 종결된 경우	취하· 청구의 포기· 청구의 인낙· 그 밖의 재판에 의하지 아니하고 소송이 종결된 경우
제19조(징계절차의 중지) ① 감사원·감사기관(부서)이나 군검찰, 헌병, 그 밖의 수사기관이 군인의 비행사실에 대한 조사나 수사 개시통보를 한 경우 그 통보를 받은 날부터 징계의결 요구 등 그 밖의 징계절차를 진행하여서는 아니 된다. 다만, 수사기관의 조사나 수사의 지연 등 특별한 사유가 있는 경우에는 징계절차를 진행할 수 있다. ② 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 징계절차를 중지할 수 있다. 1. 군사법원에서 재판 중인 경우 2. 소재불명 또는 거동불능의 중환자일 경우	제19조(징계절차의 중지) ① 감사원·감사기관(부서)이나 군검찰, 군사경찰, 그 밖의 수사기관이 군인의 비행사실에 대한 조사나 수사 개시통보를 한 경우 그 통보를 받은 날부터 징계의결 요구 등 그 밖의 징계절차를 진행하여서는 아니 된다. 다만, 수사기관의 조사나 수사의 지연 등 특별한 사유가 있는 경우에는 징계절차를 진행할 수 있다. ② 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 징계절차를 중지할 수 있다. 1. 법원에서 재판 중인 경우 2. 군무이탈자 또는 거동불능의 중환자일 경우 3. 감사원에서 재심 중인 경우
제20조(군인징계위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 위원은 징계심의대상자보다 선임인 장교(징계심의대상자가 부사관인 경우에는 장교 및 그보다 선임인 부사관) 중에서 임명하고, 위원장은 위원 중 최상위 서열자로 한다. 다만, 성폭력 등 사건에 대한 군인징계위원회에는 여성위원이 1명 이상 포함되어야 한다. ④ ~ ⑤ (생략)	제20조(군인징계위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 위원은 징계심의대상자보다 선임인 장교(징계심의대상자가 부사관인 경우에는 장교 및 그보다 선임인 부사관) 중에서 임명하고, 위원장은 위원 중 최상위 서열자로 한다. ④ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱 사건을 심의하는 징계위원회를 구성하는 경우에는 피해자와 같은 성별의 위원이 3분의 1 이상 포함되어야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있어 같은 성별의 위원이 3분의 1 이상 포함되도록 징계위원회를 구성할 수 없는 경우 청장은 국방부장관의 사전 승인을 받아야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) (조항번호 수정)
제23조(징계부가금 부과절차) ① 청장이 징계 의결을 요구하는 경우 그 징계사유가 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용인 경우에는 해당 징계 외에 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배 이내의 징계부가금 부과 의결을 징계위원회에 요구하여야 한다. ② 징계위원회에서 징계부가금 부과 의결을	제23조(징계부가금 부과절차) 징계부가금 부과절차는 「군인사법」 제56조의2에 따른다.

하기 전에 징계 및 징계부가금 심의대상자(이하 '징계 등 심의대상자'라 한다)가 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용으로 다른 법률에 따라 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행하여(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다) 징계위원회가 징계부가금을 조정하여 의결할 때에는 벌금, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배를 초과해서는 아니 된다. ③ 청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 날부터 30일 내에 징계위원회에 징계부가금 감면 의결을 요구하여야 하며, 동시에 징계부가금 감면 의결 요구서 사본을 징계 등 심의대상자에게 송부하여야 한다. 다만, 징계 등 심의대상자가 그 수령을 거부하는 경우에는 징계부가금 감면 의결 요구서 사본을 송부하지 아니할 수 있다. 1. 징계부가금 부과 의결을 받은 자가 법원의 판결(몰수·추징에 대한 판결을 포함한다)이 확정되거나 변상책임 등을 이행한 날부터 60일 내에 징계의결요구권자에게 징계부가금 감면 의결을 신청한 경우 2. 청장이 징계부가금 부과 의결을 받은 자에 대한 법원의 판결(몰수·추징에 대한 판결을 포함한다)이 확정되거나 변상책임 등이 이행된 것을 안 경우 ④ 제3항에 따라 징계부가금 감면 의결이 요구된 경우 징계위원회는 벌금, 변상금, 몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액의 5배를 초과하지 않는 범위에서 감면 의결하여야 한다. ⑤ 징계 등 심의대상자 또는 징계부가금 부과 의결을 받은 자가 벌금 외의 형(벌금형이 병과되는 경우를 포함한다)을 선고받아 제2항 또는 제4항을 적용하기 곤란한 경우에는 징계위원회는 형의 종류, 형량 및 실행, 집행유예 또는 선고유예 여부 등을 종합적으로 고려하여 징계부가금을 조정하여 의결하거나 감면 의결하여야 한다.	
---	--

제43조(재검토기한) 청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 9월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제43조(재검토기한) 청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
< 신 설 >	부 칙 <제881호, 2024. 12. 9.> 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.